

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4797/2541

การ ทาง พิเศษ แห่งประเทศ ไทย
นางสาว กฤติกา ธรรมสโรช

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/30, มาตรา 419

สัญญาซื้อขายที่ดินที่จำเลยทำไว้กับโจทก์ ในการที่โจทก์เวนคืน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางด่วนมีสาระสำคัญว่าโจทก์ซื้อที่ดินจากจำเลย 4 ตาราง
วา ตารางวาละ 150,000 บาทรวมเป็นเงิน 600,000 บาท ถ้ามีการรังวัดแบ่งแยก
ที่ดินแล้วหากปรากฏว่าจำนวนเนื้อที่ดินที่ตกลงซื้อขายกันมากกว่าที่ระบุไว้ในสัญญา
โจทก์จะจ่ายค่าที่ดินเพิ่มให้แก่จำเลยตามอัตราที่กำหนดไว้ แต่ถ้าจำนวนเนื้อที่ดิน
น้อยกว่าที่ระบุไว้ในสัญญา จำเลยต้องคืนเงินค่าที่ดินให้แก่โจทก์ตามจำนวนเนื้อที่ดิน
ที่ลดลงตามอัตราที่กำหนดไว้ ดังนั้นจำนวนเงิน ที่จำเลยรับไว้ก็ดีหรือต้องคืนให้แก่
โจทก์ก็ดี เป็นเงิน ที่จำเลยรับไว้หรือต้องคืนตามที่โจทก์และจำเลยตกลงกันไว้เป็น
เงื่อนไขของการชำระหนี้ตามสัญญา หาใช่เป็นเรื่องที่จำเลยได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สิน
เพราะการที่โจทก์กระทำเพื่อชำระหนี้โดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้อันเป็น
ลางมิตควรได้อันโจทก์จะต้องใช้สิทธิฟ้องร้องเรียกเงินคืนจากจำเลยในกำหนดอายุ
ความ 1 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 419 ไม่ แต่เป็นกรณีไม่มี
กฎหมายว่าด้วยอายุความบัญญัติไว้เป็นพิเศษ จึงต้องบังคับตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา 193/30 คือมีอายุความ 10 ปี

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 10290 ที่ถูกเวนคืนบางส่วนเพื่อสร้างทางพิเศษโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 โจทก์จำเลยตกลงทำหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินตามจำนวนเนื้อที่ซึ่งถูกเวนคืนจำนวน 4 ตารางวา ราคาตารางวาละ 15,000 บาท และค่าสิ่งปลูกสร้างราคา 393,437.75 บาท รวมเป็นเงิน 993,437.75 บาท โดยมีข้อตกลงว่าเมื่อทำการรังวัดแบ่งแยกแล้วหากปรากฏว่าจำนวนเนื้อที่ดินที่ตกลงซื้อขายกันมากกว่าจำนวนที่ระบุในสัญญาโจทก์จะจ่ายค่าที่ดินเพิ่มให้ตามอัตราที่กำหนดไว้ แต่ถ้าจำนวนที่ดินน้อยกว่าที่ระบุในสัญญาจำเลยต้องคืนเงินค่าที่ดินแก่โจทก์ตามจำนวนเนื้อที่ดินซึ่งลดลง โดยจำเลยได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามสัญญาซื้อขายไปแล้ว ต่อมาเมื่อมีการรังวัดแบ่งแยกเสร็จปรากฏว่าจำนวนเนื้อที่ลดลงน้อยกว่าที่ระบุในสัญญา 1 ตารางวา จำเลยจึงต้องคืนเงินแก่โจทก์ตามสัญญาในอัตราตารางวาละ 150,000 บาท โจทก์ทวงถามหลายครั้งจำเลยก็เพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยคืนเงินจำนวน 150,000 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2538 ซึ่งเป็นวันพิพินัดจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า โจทก์นำคดีมาฟ้องเมื่อเลยกำหนดอายุความแล้วขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไป แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาคณะคดีปกครองวินิจฉัยว่า "ปัญหาต่อไปมีว่า คดีโจทก์ขาดอายุความแล้วหรือไม่ เห็นว่าตามคำฟ้องและตามสัญญาซื้อขายที่ดินท้ายฟ้องของโจทก์หมายเลข 4 เป็นเรื่องที่โจทก์ในฐานะเจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฟ้องเรียกเอาเงินค่าซื้อที่ดินที่โจทก์ชำระไว้ล่วงหน้าให้แก่จำเลยตามสัญญาซื้อขายที่ดินที่จำเลยทำไว้กับโจทก์ ในการที่โจทก์เวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษ โครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 สายถนนรวมและกระจายการจราจรคืนจากจำเลย เนื่องจากเมื่อทำการรังวัดแบ่งแยกที่ดินของจำเลยที่ถูกเวนคืนแล้วมีจำนวนเนื้อที่เพียง 3 ตารางวา ไม่ถึง 4 ตารางวาตามที่ตกลงกันไว้ จำเลยต้องคืนเงินให้แก่โจทก์เท่ากับราคาที่ดินส่วนที่ขาดไป 1 ตารางวา ซึ่งตามสัญญาซื้อขายดังกล่าวข้อ 1.1 ข้อ ก. ข้อ ข. และข้อ ค. ระบุสาระสำคัญว่าโจทก์ซื้อที่ดินจากจำเลย 4 ตารางวา ตารางวาละ 150,000 บาทรวมเป็นเงิน 600,000 บาท ถ้ามีการรังวัดแบ่งแยกที่ดินแล้วหากปรากฏว่าจำนวนเนื้อที่ดินที่ตกลงซื้อขายกันมากกว่าที่ระบุไว้ในสัญญา โจทก์จะจ่ายค่าที่ดินเพิ่มให้แก่จำเลยตามอัตราที่กำหนดไว้แต่ถ้าจำนวนเนื้อที่ดินน้อยกว่าที่ระบุไว้ในสัญญาจำเลยต้องคืนเงินค่าที่ดินให้แก่โจทก์ตามจำนวนเนื้อที่ดินที่ดินที่ลดลงตามอัตราที่กำหนดไว้การจ่ายเงินค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าวให้กระทำภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ทำการรังวัดแบ่งแยกแล้วเสร็จ ดังนี้ จำนวนเงินที่จำเลยรับไว้ก็ดีหรือต้องคืนให้แก่โจทก์ก็ดี จึงเป็นเงินที่จำเลยรับไว้หรือต้องคืนตามที่โจทก์และจำเลยตกลงกันไว้เป็นเงื่อนไขของการชำระหนี้ตามสัญญาดังกล่าวหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามอีกฝ่ายหนึ่งย่อมฟ้องร้องบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามสัญญาได้ กรณีหาใช่เป็นเรื่องที่จำเลยได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินเพราะการที่โจทก์กระทำการเพื่อชำระหนี้โดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ อันเป็นลาภมิควรได้ซึ่งโจทก์จะต้องใช้สิทธิฟ้องร้องเรียกเงินคืนจากจำเลยในกำหนดอายุความ 1 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 419 ตามที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยไม่ และเห็นว่า การฟ้องเรียกเงินค่าซื้อที่ดินที่ชำระไว้ล่วงหน้าตามสัญญาซื้อขายที่ดินอันเกี่ยวกับการ

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์เช่นกรณีพิพาทนี้ ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยอายุ
ความบัญญัติไว้เป็นกรณีพิเศษ จึงต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 193/30 คือมีอายุความ 10 ปี นับแต่วันที่โจทก์อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้
ตามสัญญาซื้อขาย ข้อ 1.1 ข้อ ค. วรรคท้าย คือนับตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2536
จนถึงวันที่โจทก์นำคดีมาฟ้องยังไม่เกิน 10 ปี คดีโจทก์จึงไม่ขาดอายุความดังนั้นที่
ศาลอุทธรณ์ยกคำพิพากษาของศาลชั้นต้น และให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณา
ต่อไปแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี ศาลฎีกาจึงเห็นฟ้องด้วยในผล ฎีกาของจำเลยฟัง
ไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุพล พันธุมโน-สุรินทร์ นาควิเชียร-ไสว จันทะศรี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ